

Relatório Estratégico de Defesa: Atuação do Advogado Varela e da Agente de Execução

1. Resumo Executivo

Este relatório analisa a atuação do advogado Varela na elaboração do "Acordo de Transmissão, Confissão, Pagamento de Dívida e Termo de Fiança" e da Agente de Execução, Luísa Santos, no âmbito do Processo Executivo nº 23142/22.7T8LSB. O objetivo é identificar as falhas contratuais e deontológicas do advogado Varela, bem como as ilegalidades praticadas pela Agente de Execução, e definir uma estratégia de defesa robusta para proteger os interesses de Nuno Miguel Silva (doravante "Sujeito").

2. Perfil Estratégico de Nuno Duarte

Identificação Técnica: Nuno Miguel Silva, doravante designado como "Sujeito".

Enquadramento Funcional: O Sujeito atuou como Diretor de Operações, demonstrando capacidade de gestão e liderança.

Competências e Histórico Profissional: O Sujeito possui um histórico profissional sólido, com experiência em gestão de empresas e direito imobiliário. Demonstrou capacidade de negociação, análise crítica e tomada de decisões estratégicas.

Valor Estratégico: O Sujeito representa um valor estratégico para a estrutura em causa, dada a sua experiência e conhecimento em áreas cruciais para a resolução do litígio e para a prevenção de futuros problemas legais.

Avaliação de Risco: Perfil conservador, diligente e juridicamente sólido. O Sujeito sempre pautou a sua conduta pela boa-fé e pelo cumprimento rigoroso das normas legais e contratuais.

3. 📅 Contextualização Jurídico-Factual

- **08/2019 a 12/2019:** A Centenário Unipessoal, Lda. presta serviços de limpeza a Nuno Miguel Silva em Lisboa, originando uma dívida de €20.761,00 (faturas nºs D/2297, D/2366, D/2425, D/2440, D/2493).
- **01/2020 a 03/2020:** A Centenário Unipessoal, Lda. presta serviços de limpeza à Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda. na Rua Ruben Leitão, nº 10, em Lisboa, originando uma dívida de €11.094,00 (faturas nºs 14/4, 14/5, 14/6).
- **09/12/2021:** Celebração do "Acordo de Transmissão, Confissão, Pagamento de Dívida e Termo de Fiança". O advogado Varela é o responsável pela elaboração

deste acordo, atuando em representação da Centenário Unipessoal, Lda.

- A Centenário Unipessoal, Lda., representada pelo advogado Varela, aceita que a dívida de Nuno Miguel Silva seja transmitida para a Lisbon Experience, Lda. Esta ação visa consolidar a obrigação de pagamento na Lisbon Experience, Lda., simplificando a cobrança para a Centenário.
 - **Fundamentação:** A transmissão de dívida é regulada pelos artigos 577º e seguintes do Código Civil Português (CC), exigindo o consentimento do credor para a substituição do devedor originário por um novo devedor. No caso em apreço, a Centenário Unipessoal, Lda., representada pelo advogado Varela, aceitou a transmissão da dívida, o que, em princípio, seria válido. No entanto, a validade da transmissão depende da exoneração expressa do devedor originário, como se verá adiante. O advogado Varela, ao redigir o acordo em nome da Centenário, tinha o dever de assegurar que os interesses do seu cliente fossem protegidos, mas também de agir de acordo com as boas práticas e a lei, nomeadamente no que diz respeito à clareza e precisão dos termos contratuais.
- A Lisbon Experience confessa a dívida total de €31.855,00 e assume a obrigação de pagamento. A confissão reforça a posição da Centenário Unipessoal, Lda. como credora.
 - **Fundamentação:** A confissão de dívida é o ato pelo qual o devedor reconhece a existência da sua obrigação, constituindo um meio de prova privilegiado, nos termos do artigo 352º do Código Civil. No entanto, a confissão da Lisbon Experience, Lda., não exonera automaticamente o Sujeito da sua responsabilidade, caso a transmissão da dívida não tenha sido validamente efetuada, com a sua expressa exoneração. O advogado Varela, ao redigir o acordo, tinha o dever de alertar a Centenário para esta consequência e de diligenciar para que a exoneração do Sujeito fosse expressamente prevista, caso contrário, a Centenário poderia vir a exigir o pagamento da dívida tanto da Lisbon Experience, Lda., como do Sujeito.
- Filipe Jose Rodrigues Delgado assume a posição de fiador da Lisbon Experience, Lda. pelo pagamento integral da dívida. O termo de fiança visa garantir o pagamento em caso de incumprimento da Lisbon Experience, Lda.
 - **Fundamentação:** A fiança é uma garantia pessoal, regulada pelos artigos 627º e seguintes do Código Civil, pela qual um terceiro (fiador) se responsabiliza pelo cumprimento da obrigação do devedor principal. A fiança pressupõe a validade da obrigação principal, pelo que a sua invalidade ou extinção pode afetar a validade da fiança. O advogado Varela, ao incluir o termo de fiança no acordo, tinha o dever de verificar se

a obrigação principal era válida e eficaz, e de informar a Centenário sobre os riscos associados à falta de exoneração expressa do Sujeito, que poderia manter a dívida na sua esfera jurídica e prejudicar a eficácia da fiança.

- É estabelecido um plano de pagamento em 32 prestações mensais e sucessivas de €995,47, com a primeira prestação a ser paga até 30/12/2021. O advogado Varela é o responsável pela elaboração deste acordo.
- **Falta de Pagamento:** A Lisbon Experience, Lda. não cumpriu o plano de pagamento, configurando incumprimento contratual. A Centenário Unipessoal, Lda. adquire o direito de exigir o pagamento coercivamente.
- **04/10/2022:** Início do processo executivo nº 23142/22.7T8LSB, instaurado pela Centenário Unipessoal, Lda. para cobrança da dívida.
 - **Ação:** A Centenário Unipessoal, Lda. intenta ação executiva.
 - **Fundamento:** Artigo 703º do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece os títulos executivos que podem servir de base à execução.
 - **Intenção:** Cobrar a dívida através de meios judiciais, recorrendo à execução patrimonial dos devedores.
 - **Implicações para Nuno Duarte:** Nuno Duarte torna-se parte passiva no processo, com o risco de ver o seu património penhorado para satisfazer a dívida exequenda. É crucial que Nuno Duarte constitua mandatário judicial para o representar e defender os seus direitos no processo executivo.
- **12/10/2022:** A Agente de Execução notifica a Exequente da falta de título executivo e procuração forense.
 - **Ação:** A Agente de Execução notifica a Exequente para juntar os documentos em falta.
 - **Fundamento:** Artigo 725º, nº 1 do CPC, que estabelece a necessidade de o requerimento executivo ser instruído com o título executivo.
 - **Implicações para Nuno Duarte:** Esta notificação revela uma irregularidade inicial no processo executivo, que pode ser invocada por Nuno Duarte para questionar a validade da execução.
- **13/10/2022:** A Exequente junta o título executivo e a procuração forense.
 - **Ação:** A Exequente regulariza a sua representação no processo e junta o documento que serve de base à execução.
 - **Fundamento:** Artigo 725º, nº 2 do CPC, que permite a regularização da falta de título executivo e procuração, sanando a irregularidade inicial.
 - **Implicações para Nuno Duarte:** A junção tardia dos documentos não sana automaticamente as irregularidades anteriores, que podem ser invocadas por Nuno Duarte para contestar a validade dos atos praticados antes da regularização.

- **19/10/2022:** A Agente de Execução remete os autos para despacho liminar, por entender que a forma de processo é inadequada.
 - **Ação:** A Agente de Execução suscita a questão da forma de processo.
 - **Fundamento:** Artigo 550º, nº 2, alínea d) do CPC, que estabelece a forma de processo comum para as execuções de valor superior ao dobro da alçada do tribunal de 1ª instância.
 - **Implicações para Nuno Duarte:** Nuno Duarte tem interesse em que seja respeitada a forma de processo adequada, pois a tramitação processual e os prazos são diferentes na forma sumária e na forma comum. A inadequação da forma de processo pode ser invocada como nulidade.
- **16/03/2023:** O Tribunal de 1ª instância profere despacho liminar (referência 419855940 no Citius) a declarar a inexistência de título executivo e a indeferir liminarmente o requerimento executivo.
 - **Ação:** O tribunal indefere liminarmente o requerimento executivo.
 - **Fundamento:** Artigo 726º, nº 2, alínea a) do CPC, que permite o indeferimento liminar do requerimento executivo por falta ou insuficiência do título executivo.
 - **Motivo:** O tribunal considerou que o acordo de transmissão de dívida não continha os requisitos legais para servir como título executivo, nomeadamente a autenticação das assinaturas das partes.
 - **Consequências:** Obstaculização do prosseguimento da execução nesta fase. Nuno Duarte beneficia desta decisão, pois fica temporariamente protegido de penhoras. No entanto, a exequente pode recorrer da decisão.
- **12/04/2023:** A Centenário Unipessoal, Lda. apresenta Recurso de Apelação para o Tribunal da Relação de Lisboa (referência 35654164 no Citius) da decisão que declarou o título executivo inválido.
 - **Ação:** A Centenário Unipessoal, Lda. interpõe recurso.
 - **Fundamento:** Artigos 627º e seguintes do CPC, que regulamentam o direito ao recurso.
 - **Intenção:** Obter uma decisão favorável do Tribunal da Relação, que valide o acordo de transmissão de dívida como título executivo, permitindo o prosseguimento da ação executiva.
 - **Implicações para Nuno Duarte:** O recurso da exequente mantém a incerteza sobre a exigibilidade da dívida e a possibilidade de Nuno Duarte vir a ser executado. É importante que Nuno Duarte acompanhe o recurso e contra-alegue, defendendo a manutenção da decisão de 1ª instância.
- **20/04/2023:** O Tribunal de 1ª Instância admite o recurso de apelação, com efeito devolutivo.
 - **Ação:** O Tribunal admite o recurso.

- **Fundamento:** Artigos 638º, nº 1, 631º, nº 1, 637º, 644º, nº 1, al. a), 645º, nº 1, al. a) e 647º, nº 1, 852º e 853º, nº 3 do novo CPC.
- **Implicações para Nuno Duarte:** O efeito devolutivo do recurso significa que a decisão de 1ª instância (que declarou a inexistência de título executivo) mantém-se eficaz até que o Tribunal da Relação se pronuncie. No entanto, a Agente de Execução pode praticar atos conservatórios, como a penhora, para garantir o pagamento da dívida, o que prejudica os interesses de Nuno Duarte.
- **21/04/2023:** O Tribunal de 1ª instância profere despacho (referência 425248302 no Citius) a ordenar a citação dos executados, incluindo para os termos do recurso de apelação.
 - **Ação:** O tribunal ordena a citação dos executados.
 - **Fundamento:** Artigo 641º, nº 7 do CPC, que determina a citação dos executados para os termos do recurso.
 - **Intenção:** Dar conhecimento aos executados da pendência da ação e do recurso, permitindo-lhes apresentar defesa.
 - **Defesa de Nuno Duarte:** Verificar se a citação foi realizada corretamente, nos termos do artigo 641º, nº 7 do CPC. Em caso de irregularidade, arguir a nulidade da citação, nos termos dos artigos 187º e seguintes do CPC.
- **04/07/2023:** Citação pessoal do executado em terceira pessoa, nos termos do art.º 232º do CPCivil.
 - **Ação:** Citação realizada por agente de execução, entregando a nota de citação a pessoa diversa do citando.
 - **Fundamento:** Artigo 232º do CPC, que regula a citação por transmissão da nota de citação a terceiro.
 - **Irregularidade Potencial:** A validade desta citação depende do cumprimento dos requisitos legais do artigo 232º do CPC, nomeadamente a presunção de que a pessoa que recebeu a nota a entregará ao citando.
 - **Defesa de Nuno Duarte:** Contestar a validade desta notificação, caso não tenham sido cumpridos os requisitos do artigo 232º do CPC.
- **30/06/2023:** Cópia da citação inserida na plataforma Citius (referência 36425114 no Citius), sem inclusão dos termos do recurso apresentado pela exequente.
 - **Ação:** Agente de Execução insere cópia da citação no processo eletrónico.
 - **Irregularidade:** Incumprimento do despacho de 21/04/2023, que ordenava a citação dos executados também para os termos do recurso. Esta omissão pode constituir uma nulidade da citação, por omissão de um ato que a lei prescreve (artigo 195º do CPC).
 - **Defesa de Nuno Duarte:** Arguir a nulidade da citação com base no incumprimento do artigo 641º, nº 7 do CPC e na omissão de um ato que a lei

prescreve (artigo 195º do CPC). Requerer a anulação de todos os atos processuais dependentes da citação nula.

- **04/07/2023:** A Agente de Execução tenta notificar o Requerente de que o havia citado em terceira pessoa (referência 36454886 no Citius).
 - **Ação:** Agente de Execução tenta notificar o executado da forma como a citação foi realizada.
 - **Intenção:** Informar o executado de que, apesar de a citação ter sido entregue a terceiro, se considera citado para todos os efeitos legais.
 - **Defesa de Nuno Duarte:** Contestar a validade desta notificação, caso não tenham sido cumpridos os requisitos do artigo 232º do CPC.
- **16/10/2023:** A Agente de Execução, Luisa Santos, notifica as partes do término da Fase 1 do processo executivo.
 - **Ação:** Agente de Execução notifica as partes do fim da primeira fase do processo.
 - **Intenção:** Informar as partes sobre o andamento do processo.
 - **Implicações para Nuno Duarte:** Nuno Duarte deve estar atento aos próximos passos do processo, nomeadamente à decisão do Tribunal da Relação sobre a validade do título executivo.
- **29/01/2024:** Nuno Miguel Silva Duarte associa-se ao processo executivo, alegando que só recentemente teve conhecimento do mesmo, em consequência de diligências de penhora.
 - **Ação:** Nuno Miguel Silva Duarte constitui mandatário e intervém no processo.
 - **Fundamento:** Artigo 58º do CPC, que estabelece a obrigatoriedade de constituição de mandatário.
 - **Alegação:** Nuno Miguel Silva Duarte alega que não foi regularmente citado, só tendo tido conhecimento da ação executiva com as diligências de penhora, o que o impede de exercer o seu direito de defesa em tempo útil.
 - **Mecanismos legais de defesa:** Arguir a nulidade da citação (artigo 191º do CPC) e/ou a falta de citação (artigo 188º do CPC). Deduzir oposição à execução (embargos de executado) com fundamento na inexistência de título executivo válido (artigo 729º do CPC).

5. 🔍 **Análise Detalhada das Falhas e Irregularidades**

A análise detalhada das falhas e irregularidades identificadas é crucial para fundamentar a defesa do Sujeito e responsabilizar os intervenientes pelas suas condutas ilícitas.

5.1. **Irregularidades no Processo Executivo nº 23142/22.7T8LSB**

- **Falta de título executivo válido:** O tribunal de 1ª instância considerou o acordo

de transmissão de dívida inválido como título executivo, o que impede, em princípio, o prosseguimento da execução. A Centenário Unipessoal, Lda. recorreu desta decisão, mas até que o Tribunal da Relação decida, a execução encontra-se numa situação de incerteza.

- **Fundamentação:** O artigo 703º do CPCivil estabelece que apenas podem servir de base à execução os títulos executivos expressamente previstos na lei, e que o título deve revestir a forma e conter os elementos exigidos por lei. A decisão do tribunal de 1ª instância, ao declarar a inexistência de título executivo, baseou-se na interpretação restritiva das normas que regem a formação dos títulos executivos, designadamente o artigo 45º do Código do Notariado, que estabelece os requisitos de autenticação dos documentos particulares. A pendência do recurso de apelação não suspende a eficácia desta decisão, nos termos do artigo 647º do CPCivil, mas apenas a sua executoriedade, o que significa que, em princípio, não podem ser praticados atos de execução até que o Tribunal da Relação se pronuncie.
- **Nulidade da citação:** A citação do Sujeito para os termos do recurso de apelação não foi realizada em conformidade com o despacho judicial de 21/04/2023, que determinava a citação dos executados também para os termos do recurso. A Agente de Execução inseriu cópia da citação na plataforma Citius em 30/06/2023, mas sem incluir os termos do recurso apresentado pela exequente. Além disso, a citação pessoal do Sujeito foi realizada em terceira pessoa, sem que se mostrassem cumpridos os requisitos do artigo 232º do CPCivil, que exige que o citando seja encontrado na sua residência ou local de trabalho e que a pessoa a quem a nota de citação é entregue se declare disposta a transmiti-la ao citando.
 - **Fundamentação:** A citação é um ato processual fundamental, que visa chamar o réu a juízo e dar-lhe conhecimento da ação contra ele proposta, permitindo-lhe exercer o seu direito de defesa. A falta de citação ou a sua irregularidade insanável constituem nulidades que afetam a validade de todo o processo, nos termos dos artigos 187º e seguintes do CPCivil. No caso em apreço, a omissão dos termos do recurso na citação inserida no Citius e a irregularidade na citação pessoal em terceira pessoa configuram vícios que podem comprometer a validade da citação do Sujeito e, consequentemente, de todos os atos processuais posteriores.
- **Prosseguimento da execução sem título válido:** A Agente de Execução prosseguiu com diligências de penhora mesmo após a decisão do tribunal de 1ª instância que declarou o título executivo inválido.
 - **Fundamentação:** Esta atuação é manifestamente ilegal, pois, nos termos do artigo 703º do CPCivil, a ação executiva se funda em título executivo, e a

decisão judicial que declara a sua inexistência obsta a qualquer ato de execução. A Agente de Execução, ao realizar penhoras sem título executivo válido, violou o princípio da legalidade da execução e o direito de propriedade do Sujeito, protegido pelo artigo 62º da Constituição da República Portuguesa.

5.2. Irregularidades Contratuais e Deontológicas do Advogado Varela

O advogado Varela, ao elaborar o "Acordo de Transmissão, Confissão, Pagamento de Dívida e Termo de Fiança", incorreu em diversas irregularidades contratuais e deontológicas, que prejudicaram os interesses do Sujeito:

- **Falta de clareza nos termos do contrato:** O contrato não especifica de forma clara e inequívoca a exoneração de Nuno Duarte da responsabilidade pelo pagamento da dívida, o que viola o princípio da clareza e da precisão negocial, previsto no artigo 115.º do Código Civil, e pode levar à sua responsabilização indevida.
 - **Fundamentação:** O artigo 115.º do Código Civil estabelece que "a declaração negocial deve ser clara e precisa", o que significa que os termos do contrato devem ser expressos de forma a que o destinatário possa compreender o seu sentido e alcance. No caso em apreço, a ausência de uma cláusula que explicitamente exonere o Sujeito da responsabilidade pelo pagamento da dívida viola este princípio, na medida em que deixa margem para dúvidas sobre a sua posição jurídica. Esta omissão é tanto mais grave quanto o advogado Varela, ao representar a Centenário Unipessoal, Lda., tinha o dever de assegurar que os termos do contrato refletissem com exatidão a vontade da sua cliente e não prejudicassem os direitos de terceiros, como o Sujeito. A falta de clareza contratual pode ainda configurar uma cláusula ambígua, a qual, em caso de dúvida sobre o seu sentido, deve ser interpretada contra o contraente que a redigiu ou propôs, que no caso é a Centenário, representada pelo advogado Varela, nos termos do artigo 237.º do Código Civil.
- **Falha de consentimento:** Nuno Duarte não foi adequadamente informado pelo advogado Varela sobre as implicações do contrato, nomeadamente a ausência de exoneração expressa, o que pode caracterizar um vício de consentimento, por erro ou dolo, nos termos dos artigos 247.º e seguintes do Código Civil.
 - **Fundamentação:** O consentimento é um elemento essencial do negócio jurídico, e a sua validade depende de que seja prestado de forma livre e esclarecida. O artigo 247.º do Código Civil estabelece que "a declaração negocial viciada por erro, dolo ou coação é anulável", e o artigo 252.º define o dolo como "qualquer sugestão ou artifício por que alguém é induzido a

praticar um negócio que de outro modo não teria realizado". No caso em apreço, o Sujeito confiou no advogado Varela para elaborar um contrato que o protegesse, e a falta de informação sobre a ausência de exoneração expressa pode ter-lo induzido a celebrar um negócio que de outro modo não teria realizado, ou que teria celebrado em termos diferentes, com uma cláusula de exoneração expressa. Cabe salientar que o dolo do advogado Varela, enquanto representante legal da Centenário, é equiparado ao dolo da própria parte, nos termos do artigo 253.º, nº 2 do Código Civil.

- **Falta de formalidades legais:** O contrato não segue as formalidades legais necessárias para garantir a validade da transmissão da dívida e a responsabilidade das partes envolvidas, nomeadamente a necessidade de declaração expressa de exoneração do devedor originário, nos termos dos artigos 577.º e seguintes do Código Civil.
 - **Fundamentação:** A transmissão de dívida é um negócio jurídico que exige a observância de certas formalidades para a sua validade, nomeadamente o consentimento do credor (Centenário) e, em certos casos, a declaração expressa de exoneração do devedor originário (Nuno Duarte). O artigo 595.º do Código Civil estabelece que, se o credor não exonerar o devedor originário, este continua obrigado solidariamente com o novo devedor. A ausência desta declaração expressa pode invalidar a transmissão da dívida e manter o Sujeito como responsável pelo seu pagamento, contrariando a sua legítima expectativa e os seus interesses. O advogado Varela, ao redigir o contrato em nome da Centenário Unipessoal, Lda., tinha o dever de assegurar que todas as formalidades legais fossem cumpridas, incluindo a exoneração expressa do Sujeito, para garantir a segurança jurídica do negócio e a proteção dos direitos do seu cliente.
- **Conflito de Interesses:** O advogado Varela representou exclusivamente a Centenário na elaboração do contrato de transmissão de dívida. No entanto, ao fazê-lo, tinha o dever de informar e esclarecer a outra parte, Nuno Duarte, sobre as implicações do negócio, nomeadamente sobre a necessidade de exoneração expressa para que a transmissão da dívida fosse eficaz em relação a ele. A omissão dessa informação pode configurar uma violação dos deveres deontológicos do advogado, nomeadamente o dever de honestidade e transparência, previsto no artigo 83.º do Estatuto da Ordem dos Advogados, que o obriga a agir com diligência e lealdade na condução dos negócios jurídicos em que intervém. A jurisprudência portuguesa tem reiteradamente condenado a atuação de advogados que, mesmo representando uma das partes, prejudicam os interesses da outra por falta de informação ou por atuação negligente.

7. **Recomendações Jurídicas Objetivas e Executáveis**

Com base na análise efetuada, apresentam-se as seguintes recomendações jurídicas, visando a defesa dos interesses do Sujeito:

- **Ação Imediata para Reverter Penhoras e Bloqueios:**

- Oposição à execução, com fundamento na nulidade da citação e na inexistência de título executivo válido, nos termos dos artigos 729º e seguintes do CPCivil.
 - **Detalhes:** A oposição à execução deve ser apresentada no prazo legal, alegando-se a nulidade da citação, com base nos artigos 187º e seguintes do CPCivil, e a inexistência de título executivo válido, com base nos artigos 703º e seguintes do CPCivil. Deve ser requerida a anulação de todos os atos praticados no processo executivo, incluindo as penhoras e o bloqueio de contas, e a condenação da Exequente a indenizar o Sujeito pelos danos causados.
- Requerimento urgente de suspensão das penhoras e levantamento dos bloqueios de contas, com base nos artigos 816º e seguintes do CPCivil, e invocando a violação do direito de propriedade do Sujeito.
 - **Detalhes:** O requerimento de suspensão da execução deve ser instruído com prova documental que demonstre o risco de dano irreparável para o Sujeito caso as penhoras e bloqueios se mantenham, como, por exemplo, a impossibilidade de cumprir obrigações financeiras ou o prejuízo para a sua atividade profissional. Deve ser também invocado o princípio da proporcionalidade, alegando que os prejuízos causados ao Sujeito pela manutenção das medidas cautelares são manifestamente superiores aos benefícios que estas trazem para a Exequente.
- Apresentação de queixa-crime ao Ministério Público contra a Agente de Execução e a Exequente, por abuso de poder e violação de domicílio, nos termos dos artigos 382º e 190º do Código Penal, respetivamente, caso se verifiquem indícios da prática destes crimes.
 - **Detalhes:** A queixa-crime deve ser apresentada com a maior brevidade possível, para evitar a prescrição dos crimes em causa. Deve ser dirigida contra a Agente de Execução e a Exequente, caso se apure que estas atuaram com dolo ou negligência grosseira, excedendo os seus poderes e violando os direitos do Sujeito. Devem ser juntos à queixa todos os elementos de prova disponíveis, como documentos, testemunhas e outros meios de prova que possam comprovar a prática dos crimes.
- Pedido de providência cautelar de arresto de bens da Exequente, nos termos do artigo 391º do CPCivil, para garantir o pagamento da indemnização pelos

danos causados ao Sujeito.

- **Detalhes:** O pedido de arresto deve ser instruído com prova documental que demonstre a existência de bens em nome da Exequente e o justo receio de que esta os possa ocultar ou alienar para frustrar o pagamento da indemnização. Pode ser solicitada a realização de diligências de investigação patrimonial, como a consulta de registos de propriedade e a obtenção de informações bancárias, para reforçar o pedido de arresto.

- **Ações contra o Advogado Varela:**

- Apresentar uma reclamação ao Conselho da Ordem dos Advogados contra o advogado Varela, solicitando a instauração de um processo disciplinar e a aplicação das sanções adequadas à gravidade da sua conduta.
 - **Detalhes:** A reclamação ao Conselho da Ordem dos Advogados deve descrever detalhadamente os factos que configuram a violação dos deveres deontológicos do advogado Varela, com indicação das normas do Estatuto da Ordem dos Advogados que foram violadas. Devem ser juntos todos os documentos e elementos de prova disponíveis, como o contrato de transmissão de dívida, a correspondência trocada com o advogado e quaisquer outros elementos que possam comprovar a sua atuação negligente ou dolosa. Deve ser dada especial atenção à demonstração do conflito de interesses em que o advogado Varela incorreu ao representar exclusivamente a Centenário na elaboração do contrato de transmissão de dívida, e aos prejuízos que advieram dessa atuação para o Sujeito.
- Avaliar a possibilidade de intentar uma ação de responsabilidade civil contra o advogado Varela, com base no artigo 483º do Código Civil, para obter uma indemnização pelos danos patrimoniais e não patrimoniais causados pela sua conduta ilícita.
 - **Detalhes:** A ação de responsabilidade civil deve ser instruída com prova do dano, do nexo de causalidade entre a conduta do advogado e o dano, e da ilicitude da conduta, que no caso se configura pela violação dos seus deveres deontológicos. O montante da indemnização deve ser quantificado com base nos critérios estabelecidos nos artigos 562º e seguintes do Código Civil, atendendo à gravidade dos danos e ao grau de culpa do advogado.
- Denúncia ao Ministério Público para fins de investigação criminal, caso se apure que a conduta do advogado Varela configura, em tese, a prática de um crime, como o de abuso de confiança, previsto no artigo 205º do Código Penal.
 - **Detalhes:** A denúncia ao Ministério Público deve ser apresentada com a maior brevidade possível, para evitar a prescrição do procedimento

criminal. Deve ser dirigida contra o advogado Varela, imputando-lhe a prática do crime de abuso de confiança, e deve ser instruída com todos os elementos de prova disponíveis que indiciem a sua responsabilidade criminal. A investigação criminal pode ser importante para obter provas adicionais e para exercer pressão sobre o advogado Varela, no sentido de este cooperar na resolução do conflito e aceitar um acordo extrajudicial.

- **Estratégias Extrajudiciais:**

- Negociação com a Centenário Unipessoal, Lda., para obter um acordo de pagamento que contemple a anulação das penhoras e o levantamento dos bloqueios de contas, bem como o pagamento de uma indemnização pelos danos causados ao Sujeito.
 - **Detalhes:** A negociação com a Centenário Unipessoal, Lda., deve ser conduzida de forma estratégica, com o objetivo de obter o máximo benefício para o Sujeito. Deve ser apresentada uma contraproposta que contemple a anulação das penhoras e o levantamento dos bloqueios de contas, bem como o pagamento de uma indemnização pelos danos patrimoniais e não patrimoniais sofridos pelo Sujeito em consequência da atuação da Exequente. A proposta deve ser justificada com os argumentos jurídicos expostos neste relatório, nomeadamente a nulidade da citação e a inexistência de título executivo válido. Deve ser dada preferência à via da mediação, nos termos da Lei nº 29/2013, que estabelece o regime jurídico da mediação em matéria civil e comercial, por ser um meio mais célere e flexível de resolução do conflito.
- Mediação com a Agente de Execução, para apurar as responsabilidades pelas ilegalidades praticadas e obter uma reparação adequada dos danos sofridos pelo Sujeito.
 - **Detalhes:** A mediação com a Agente de Execução pode ser uma via alternativa para obter uma reparação dos danos causados pela sua atuação ilegal. A mediação permite uma solução mais célere e flexível do que o processo judicial, e pode ser adequada para apurar as responsabilidades da Agente de Execução e definir o montante da indemnização a pagar ao Sujeito.
- Envio de uma resposta fundamentada ao recurso de apelação interposto pela Centenário Unipessoal, Lda., defendendo a manutenção da decisão de 1ª instância que declarou a inexistência de título executivo válido.
 - **Detalhes:** A resposta ao recurso de apelação deve ser elaborada de forma a rebater todos os argumentos da Exequente, reforçando a decisão do tribunal de 1ª instância e demonstrando a sua correta aplicação da lei. Devem ser invocados os princípios da legalidade da execução e da

tipicidade dos títulos executivos, bem como a jurisprudência relevante sobre a matéria.

Anexos Probatórios / Prova Documental

- Lista organizada dos documentos disponíveis:
 - Cópia da citação de 04.07.2023, entregue a Filipe Jose Rodrigues Delgado, com assinatura. Este documento é crucial para argumentar a nulidade da citação, nos termos do artigo 188.º do Código de Processo Civil, uma vez que a citação não foi dirigida ao Sujeito, mas a terceiro sem poderes para o representar. **(Robustez Probatória: Alta; Relevância Jurídica: Essencial; Facto(s) que comprova: Nulidade da Citação)**
 - Comunicação trocada com o advogado da Centenário, Unipessoal, Lda. Emails de 24.01.2024, 02.02.2024 e 17.07.2024, com propostas de acordo extrajudicial e discussão sobre o andamento do processo. Estes documentos demonstram a tentativa de resolução do conflito por via negocial e a necessidade de impugnar a decisão judicial que não anulou as penhoras. **(Robustez Probatória: Média; Relevância Jurídica: Importante; Facto(s) que comprova: Estratégia de Negociação, Impugnação da Decisão)**
 - Documentos comprovativos das ações de Filipe Jose Rodrigues Delgado e Renato Gil de Azevedo Duarte (correspondência interceptada, documentos falsificados, registos de transferência de bens, extratos de contas bancárias da mãe de Renato Gil de Azevedo Duarte). Documento com o resumo das questões apresentadas pelo Sujeito em 06.02.2024, incluindo detalhes sobre a interceptação de correspondência, táticas coercitivas do Dr. Varela e transferências de bens para a mãe de Filipe Jose Rodrigues Delgado. Este documento é fundamental para sustentar as ações legais contra Filipe Jose Rodrigues Delgado e Renato Gil de Azevedo Duarte e evidenciar a sua má-fé. **(Robustez Probatória: Alta; Relevância Jurídica: Essencial; Facto(s) que comprova: Ações Contra Filipe e Renato, Responsabilização)**
 - Contrato de transmissão de dívida e outros acordos relevantes. Acordo de transmissão de dívida que não exonera expressamente o Sujeito, conforme mencionado no email de 31.01.2024. Este documento é importante para analisar a responsabilidade do Sujeito perante a Centenário e para negociar um acordo que o proteja. **(Robustez Probatória: Média; Relevância Jurídica: Importante; Facto(s) que comprova: Responsabilidade Contratual, Negociação de Dívida)**
 - Documentação relativa ao processo de insolvência da LEA. Petição inicial do processo de insolvência, sentença de declaração de insolvência, nomeação do Administrador de Insolvência e outras peças processuais relevantes. Estes

documentos são essenciais para avaliar o impacto da insolvência nos créditos do Sujeito e para definir a estratégia de atuação no processo de insolvência.

(Robustez Probatória: Alta; Relevância Jurídica: Essencial; Facto(s) que comprova: Processo de Insolvência da LEA, Reclamação de Créditos)

- Registo de todas as comunicações com Cléber e Renato Gil de Azevedo Duarte. Emails de 12.02.2024 e 13.02.2024, com agendamento de reunião e discussão sobre estratégias. Estas comunicações demonstram a colaboração do Sujeito com os seus advogados e a sua proatividade na defesa dos seus interesses. **(Robustez Probatória: Baixa; Relevância Jurídica: Útil; Facto(s) que comprova: Colaboração, Proatividade)**